

1500882-07.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Resistência

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Brasil Nº 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500882-07.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500882-07.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Resistência

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2102261/2020 - DEL.POL.ITUPEVA, 11113354 - DEL.POL.ITUPEVA, 971/2020 - DEL.POL.ITUPEVA, 2102261 - DEL.POL.ITUPEVA, 971/20/404 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ MICHEL SOARES DE BARROS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

LUIZ MICHEL SOARES DE BARROS, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal, porque, no dia 26 de abril de 2020, por volta das 19h40min, na Rua Pablo Vicente Gil Cabanas, n.º 417, Santa Eliza, em Itupeva, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada contra o policial militar Jose Donizete Taconi Junior, funcionário público competente para executá-lo.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final (fls.161/164).

Em suas alegações finais, pediu o Ministério Público a improcedência do pedido, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A Defesa, em Alegações Finais, igualmente requereu a absolvição do réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 329, do Código Penal, assim descreve o delito de resistência: "Opor-se à

execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".

É crime formal, portanto se consuma com a prática da violência ou ameaça, ainda que esta seja frustrada e o sucesso do autor qualifica a pena.

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/06), Boletim de Ocorrência nº 971/2020 (fls.13/16) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

O policial militar José Donizete Taconi Júnior, na fase policial, relatou "Que foram acionados via Copom a comparecer no local dos fatos por lá estaria acontecendo uma desinteligência familiar onde uma das partes estaria armado com uma faca agredindo os familiares. Que ao chegar no local dos fatos se depararam com a pessoa de Luiz Michel Soares de Barros, qualificado neste como indiciado, no portão da chácara onde reside com seus familiares, e ao perceber a presença da guarnição dispensou uma faca, jogando em uma mata fechada ao lado de sua residência. Que após o indiciado dispensar a faca, lhe foi indagado o que estaria acontecendo porem o mesmo não respondeu então ao tentar entrar na propriedade para fazer contato com as vitima Luiz Michel começou a proferir palavras ríspidas contra a equipe e em dado momento tentou me acertar com um soco. Momento este que foi necessário de uso de força moderada para imobilização do indiciado e em seguida foi feito o uso de algemas. Que após a imobilização do indiciado adentraram na propriedade onde foi possível localizar as vitimas trancadas em uma casa no fundo por estarem temerosos, por não saber o que Luiz Michel poderia fazer com eles, uma vez que ele estava armado com uma faca e já havia agredido seu genitor, Luiz Carlos Martins de Barros, com um golpe na cabeça. Que diante os fatos descritos pelas vitimas e o indiciado apresentar ferimento na mão esquerda assim como seu genitor também apresentar escoriações na cabeça e no membro superior direito foram todos conduzidos ao Hospital Municipal nesta urbe, onde que após avaliação medica Luiz Michel foi encaminhado para o Hospital de Caridade São Vicente de Paula, onde passou em consulta medica com um especialista ortopedista por apresentar um fratura, e outra parte conduzida a esta delegacia."(sic - fls.09).

Em juízo, o policial militar relatou que foram acionados para atender uma ocorrência de agressão na casa do acusado. Chegando no local o réu "apontou a faca" e "veio para cima" da guarnição. Disse que deram voz de prisão e foi necessário o uso de algemas para contê-lo. Esclareceu que em razão da ocorrência ter ocorrido no ano de 2020, não se recordava de detalhes dos fatos.

O policial militar Alan Ribeiro Queiroz, em juízo, narrou que foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo o réu e sua família. Narrou que chegando no local o acusado "veio para cima" da guarnição, oportunidade em que foi dada voz de prisão e necessário o uso de algema, pois Luiz estava "agitado". Disse que os familiares estavam dentro de um quarto trancados com medo do réu e o pai havia sido agredido na cabeça.

O acusado, na fase policial, disse que "sobre os fatos, nega as agressões contra o seu pai, apenas discutiu com seu irmão. CONFESSA apenas que danificou o vidro do carro de seu irmão". (sic - fls.12).

Ao ser interrogado, disse que no dia da ocorrência estava bêbado e drogado e não se recorda dos fatos. Disse que "estava muito louco" e que apenas discutiu com o seu irmão. Lembra que os policiais apareceram algum tempo depois e "queriam entrar em casa". Não se recorda de acertar ou tentar acertar um soco nos policiais.

Pois bem.

Em que pese as alegações finais do Ministério Público e Defesa, restou comprovado pelos depoimentos dos policiais militares que o réu não somente opôs-se a ato legal como também investiu contra os mesmos, tentando agredi-los.

A versão apresentada pelos policiais militares é coesa, firme, verossímil e harmônica com os depoimentos prestados perante a autoridade policial, que apresentaram detalhes da diligência, não havendo nada a macular suas palavras (fls.07 e 09).

No que tange ao depoimento dos policiais, importa frisar que eles não estão impedidos de depor, não são suspeitos, e assim como qualquer outra testemunha

depõem depois de prestarem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e do que lhes for perguntado. Nessa esteira, os seus depoimentos gozam de plena credibilidade.

Não há razões concretas para se desconfiar que os policiais faltaram com a verdade em seus depoimentos em juízo.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). grifei

As pequenas divergências entre o relato fornecido pelo policial militar José Donizete da fase inquisitorial (fls.09) e suas declarações em juízo, se dão em razão do tempo dos fatos, que ocorreram em abril de 2020, ou seja, há mais de 2 anos.

Embora o réu negue que tenha praticado violência contra a guarnição, a palavra dos policiais foi uníssona em confirmar a prática do ato. O fato de não estar preciso se a violência foi praticada mediante o uso de uma faca ou de um soco não desconfigura o tipo penal. Ademais, o réu disse que "estava muito louco" em decorrência do uso de bebidas e drogas e não se recordava dos fatos, o que torna verossímil a versão dos policiais.

Configurado, assim, o delito de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal), o qual prevê pena de “detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos”.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal), observo que a culpabilidade não deve ser valorada negativamente. O acusado ostenta Maus antecedentes (F.A. de fls.54/58). A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos e as circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais à espécie e o comportamento da vítima não pode ser considerado relevante para desencadear a prática criminosa. Fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal em 03 (três) meses de detenção.

Segunda etapa: Ausentes atenuantes ou agravantes.

Terceira etapa: Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Regime inicial de cumprimento: Considerando que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis e diante da quantidade de pena aplicada, considero como adequado o regime inicial aberto, conforme artigo 33, §§3º e 2º, c, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo em vista que o delito foi praticado com violência contra a pessoa. Recomendável a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, com a condição de prestar serviços à comunidade no primeiro ano do período de prova, na forma do artigo 78, §1º, do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar LUIZ MICHEL SOARES DE BARROS, já qualificado nos autos, à pena de detenção, pelo prazo de 3 (três) meses, em regime inicial aberto, em virtude da conduta típica descrita no artigo 329, do Código Penal. A pena privativa de liberdade ficará suspensa pelo

prazo de 2 (dois) anos. No primeiro ano do período de prova, o réu deverá prestar serviços à comunidade, sob pena de revogação do benefício.
Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes nesse momento os requisitos da prisão preventiva.
Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita nos termos da Lei nº 1.060/50.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.
Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Itupeva, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA